憲法主題整理：地方自治

整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
涵蓋主題：地方自治制度性保障、地方自治權性質、地方選舉、自治條例、自治事項與委辦事項、中央監督、地方罰則
題數：7 題

壹、制度性保障

一、地方自治制度性保障之範圍（114年第20題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於地方自治受憲法制度性保障之敘述，下列何者錯誤？

(A) 省、縣、直轄市作為地方自治團體之資格，源自憲法本文之規定
(B) 在不侵犯核心領域之範圍內，法律對地方自治權予以限制，尚不違反制度性保障之意旨
(C) 本於制度性保障，縣及直轄市就其轄內之所有事物，享有自行規劃及決定之立法與執行權
(D) 為落實制度性保障意旨，縣及直轄市之自治權遭受監督機關侵害時，得循法律途徑救濟

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	省、縣、直轄市作為地方自治團體之資格，源自**憲法本文**（§112-128）之規定，受制度性保障。
(B)	☑ 正確	地方自治之制度性保障**不排斥法律之限制**，但法律不得侵犯地方自治之**核心領域**（如自治事項之立法與執行權）。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	地方自治團體**非就轄內所有事物**均享有自主權。地方自治權之範圍限於**自治事項**，中央專屬事項、委辦事項等不在地方自主決定之範圍內。
(D)	☑ 正確	地方自治團體之自治權受侵害時，得循**法律途徑救濟**（如聲請司法院解釋、提起行政訴訟等，釋字第527號）。

[!NOTE]
重點整理
地方自治之制度性保障：

- 保障地方自治團體之**存在**及其**核心領域**
- 法律得限制地方自治權，但不得侵犯核心領域
- 地方自治團體**非就所有事物**均有自主權，僅限**自治事項**
- 自治權受侵害得循**法律途徑救濟**

二、地方自治權之性質（108年第19題）

有關憲法規定之地方自治權，下列敘述何者正確？

(A) 憲法係基於水平權力分立而作此規定
(B) 省仍為地方自治團體性質之公法人
(C) 鄉（鎮、市）亦享有憲法保障之地方自治權
(D) 縣有立法權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	地方自治之憲法規定係基於**垂直權力分立**（中央與地方之權限分配），而非**水平權力分立**（行政、立法、司法之分權）。
(B)	✗ 錯誤	依增修條文§9，省已**虛級化**（精省），**不再為地方自治團體性質之公法人**。省之功能僅餘象徵性。
(C)	✗ 錯誤	鄉（鎮、市）雖為地方自治團體，但其自治權非直接受**憲法**保障。鄉（鎮、市）之自治係依地方制度法等**法律**規定而來，非憲法直接保障。
(D)	☑ 正確（本題答案）	依憲法本文第11章規定，**縣有立法權**，由縣議會行使之。此為憲法明文賦予縣之權限。

[!NOTE]
重點整理
地方自治權之性質：

- 基於**垂直權力分立**（非水平）
- **省已虛級化**，非自治團體
- **縣有立法權**（憲法明文保障）
- 鄉（鎮、市）之自治為**法律保障**，非憲法直接保障
- 憲法直接保障者：縣、直轄市

三、地方選舉制度（108年第8題）

2008 年後某次選舉後，乙問甲：「我戶籍所在地的選區，為何有 4 位當選人？」該次選舉最有可能是：

(A) 立法委員選舉
(B) 省議員選舉
(C) 縣議員選舉
(D) 區長選舉

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	2008年後立法委員選舉採**單一選區兩票制**（增修條文§4），每選區僅**1位**當選人（區域立委部分），不會有4位當選人。
(B)	✗ 錯誤	依增修條文§9，**省已虛級化**，省議員選舉已不存在。故2008年後不可能舉行省議員選舉。
(C)	☑ 正確（本題答案）	**縣議員選舉**採**複數選區制**（SNTV），一個選區可能有**多位**當選人。4位當選人的情形在縣議員選舉中最為常見。
(D)	✗ 錯誤	直轄市之**區長**為**官派**（非民選），非經選舉產生，不存在4位當選人之問題。

[!NOTE]
重點整理
地方選舉制度：

- **立法委員**：單一選區兩票制，每區域選區僅1位當選
- **縣市議員**：複數選區制（SNTV），每選區可多位當選
- **省議員**：已廢止（省虛級化）
- **區長**：官派（非民選）

貳、中央與地方關係

一、自治事項與委辦事項之監督（113年第19題）

甲縣主管機關所為之下列行為，何者中央主管機關僅得為合法性監督，而不得為合目的性監督？

(A) 依道路交通管理處罰條例所為之行為
(B) 依公職人員選舉罷免法辦理立法委員之選舉
(C) 依該縣自治條例所為之行為
(D) 依該縣委辦規則所為之行為

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	道路交通管理處罰條例為**中央法律**，地方機關依此所為之行為屬**委辦事項**之執行，中央得為合法性及合目的性監督。
(B)	✗ 錯誤	辦理立法委員選舉為**委辦事項**，中央得為**合法性及合目的性**之監督。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依**自治條例**所為之行為屬**自治事項**，中央對自治事項僅得為**合法性監督**，不得為合目的性監督（釋字第553號），以尊重地方自治之自主空間。
(D)	✗ 錯誤	委辦規則係地方依中央法令所定之**委辦事項規範**，中央對委辦事項得為合法性及合目的性監督。

[!NOTE]
重點整理
自治事項 vs 委辦事項之監督（釋字第553號）：

事項類型	監督範圍	說明
自治事項	僅**合法性**監督	尊重地方自主判斷
委辦事項	合法性＋**合目的性**監督	中央有指揮監督權

二、自治條例違憲之處理（108年第20題）

臺北市議會制定之自治條例，發生與憲法有無牴觸之爭議者，行政院如何處理？

(A) 行政院並無憲法解釋權，僅得聲請司法院解釋，以宣告該自治條例無效
(B) 行政院得依據職權逕行修改該自治條例
(C) 行政院得依據職權將該自治條例移請立法院審查
(D) 行政院得依據職權函告該自治條例無效

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	行政院並非「僅得聲請司法院解釋」。行政院對直轄市之自治條例有**監督權限**，得依職權處理。
(B)	✗ 錯誤	行政院**不得逕行修改**地方自治條例。自治條例之制定權屬地方議會，中央不得越俎代庖修改之。
(C)	✗ 錯誤	行政院**不得將自治條例移請立法院審查**。自治條例之合憲性審查有其法定途徑，非由立法院替行政院審查。
(D)	☑ 正確（本題答案）	依地方制度法§30第4項，直轄市議會制定之自治條例若有牴觸憲法之爭議，**行政院得依據職權函告該自治條例無效**。

[!NOTE]
重點整理
自治條例違憲之處理（地方制度法§30）：

- 直轄市自治條例違憲 → **行政院**函告無效
- 縣市自治條例違憲 → 中央各該主管機關報請行政院予以函告無效
- 行政院**不得修改**自治條例、不得移請立法院審查
- 地方不服函告無效 → 得聲請司法院解釋

參、自治條例之權限

一、自治條例得規定之事項（112年第20題）

甲縣所制定之自治條例，得規定下列何種事項？

(A) 於甲縣境內簽訂私法契約之生效要件
(B) 甲縣政府管理之公園其利用方式
(C) 於甲縣境內重量之計量方式
(D) 於甲縣境內教育制度之採行

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	私法契約之生效要件屬**民法**之範疇，為**中央專屬立法事項**，地方自治條例不得規定。
(B)	☑ 正確（本題答案）	甲縣政府管理之公園為**地方自治事項**（公物管理），自治條例得就公園之利用方式為規定。
(C)	✗ 錯誤	度量衡之計量方式屬**中央專屬事項**（憲法§107第6款），地方不得自行規定。
(D)	✗ 錯誤	教育制度屬**中央立法**事項（憲法§108第1項第4款），地方不得自行採行不同之教育制度。

[!NOTE]
重點整理
自治條例得規定之範圍：

- 限於**地方自治事項**（如公物管理、地方公共設施、地方稅捐等）
- **不得規定**中央專屬事項：
    - 民法（契約要件）
    - 度量衡
    - 教育制度
    - 國防、外交、司法制度等
- 判斷標準：該事項是否屬地方自治團體之**核心自治事項**

二、地方自治團體之罰則（109年第20題）

有關地方自治團體訂定涉及人民權利之罰則規定，下列敘述何者正確？

(A) 基於憲法第23條之規定，地方自治團體完全不得訂定涉及人民權利事項之罰則
(B) 基於憲法有關地方自治之規範精神，地方自治團體訂定罰則時，不受憲法第23條之拘束
(C) 地方自治團體，得依中央法律授權，訂定行政罰
(D) 基於自治事項與委辦事項之區別，地方自治團體僅得針對委辦事項自行訂定罰則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	憲法§23規定限制人民權利須以法律為之（法律保留），但此**不表示地方自治團體完全不得訂定罰則**。地方自治團體得在法律授權範圍內訂定相關罰則。
(B)	✗ 錯誤	地方自治團體訂定罰則時，**仍受憲法§23之拘束**。即便是地方自治事項，涉及限制人民權利者，仍須符合法律保留原則之要求。
(C)	☑ 正確（本題答案）	地方自治團體得依**中央法律授權**，訂定**行政罰**。例如地方制度法§26授權自治條例得科處行政罰（罰鍰等），但須有法律之明確授權。
(D)	✗ 錯誤	地方自治團體**非僅得針對委辦事項**自行訂定罰則。就**自治事項**，地方自治團體亦得依法律授權訂定行政罰。

[!NOTE]
重點整理
地方自治團體之罰則訂定權：

- **得訂定行政罰**：但須有**中央法律授權**（地方制度法§26）
- **仍受憲法§23拘束**：不因自治而免除
- 自治事項與委辦事項**均得**訂定罰則（非僅委辦）
- 不得訂定**刑罰**，僅限行政罰

整理範圍：108-114年 | 最後更新：2026-06-19